TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Colégio Recursal - Ribeirão Preto
Rua: Luiz Barizon, 95, Jardim Nova Aliança Sul, Ribeirão Preto-SP

Processo nº: 1001459-51.2020.8.26.0153

Registro: 2022.0000141255

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível nº 1001459-51.2020.8.26.0153, da Comarca de Cravinhos, em que são BRUNO BONFIGLIOLI e CELSUS BONFIGLIOLI, são recorridos DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Juizes ALEXANDRE GONZAGA BAPTISTA DOS SANTOS (Presidente) E DANIELE REGINA DE SOUZA DUARTE.

São Paulo, 8 de novembro de 2022

Nemércio Rodrigues Marques
Relator
Assinatura Eletrônica

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NEMERCIO RODRIGUES MARQUES, liberado nos autos em 08/11/2022 às 13:24 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sgcr/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001459-51.2020.8.26.0153 e código 38D8620.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Colégio Recursal - Ribeirão Preto
Rua: Luiz Barizon, 95, Jardim Nova Aliança Sul, Ribeirão Preto-SP

Processo nº: 1001459-51.2020.8.26.0153

1001459-51.2020.8.26.0153 - Fórum de Cravinhos
Recorrente, RecorrenteCelsus Bonfiglioli, Bruno Bonfiglioli
Recorrido, RecorridoDepartamento Estadual de Trânsito - Detran, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - Der

Voto nº*

Ação anulatória – Auto de infração de trânsito – Questionamento relevante – Documento oriundo dos Correios que coloca em dúvida a emissão válida da notificação da autuação ao endereço cadastrado – Falta de esclarecimento pelos réus - Inobservância do ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores (art. 373, II, CPC) – Demanda julgada procedente – Recurso provido.

Trata-se de recurso contra a sentença que julgou improcedente ação anulatória de processo administrativo (infração de trânsito) com pedido de transferência de pontos.

Primeiramente, passa-se ao julgamento na forma virtual, por ser o meio mais célere e por não haver prejuízo à parte que requereu sustentação oral, como se verá.

O recurso merece ser provido.

Embora se reconheça ser suficiente que a notificação da autuação seja emitida ao endereço do cadastro do veículo, conforme jurisprudência pacífica, não se pode ignorar que, no presente caso, após negar que tenha recebido a notificação, a parte autora fez relevante questionamento, qual seja, a possível falha na própria emissão da notificação, nos seguintes termos (fls. 8):

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NEMERCIO RODRIGUES MARQUES, liberado nos autos em 08/11/2022 às 13:24 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sgcr/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001459-51.2020.8.26.0153 e código 38D8620.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Colégio Recursal - Ribeirão Preto
Rua: Luiz Barizon, 95, Jardim Nova Aliança Sul, Ribeirão Preto-SP

Processo nº: 1001459-51.2020.8.26.0153

Ocorre que, em que pese a lista de postagem fornecida pelo DER no ofício n° 1.234/2020, que supostamente comprovaria o envio da notificação da autuação, observa-se primeiramente que quando do envio das notificações pelo DER aos Correios, existe **UMA CHECAGEM PADRÃO** realizada quando o lote chega para ser postado, sendo que se observarmos a checagem dos PRE-REQUISITOS observa-se que no campo CEP/ENDEREÇO COMPLETO E CORRETO o funcionário dos Correios assinalou que **NÃO**, vejamos:

Correios | LISTA DE POSTAGEM FAC SIMPLES | Nº DA LISTA 22156/2019 | DATA DE POSTAGEM 08/10/2019

NOME DA CONTRATANTE: CIA PROCES. DADOS EST. S. PAULO - PRODESP-DER
Nº DO CONTRATO / DR DE ORIGEM: 9912356792 | CÓDIGO ADMINISTRATIVO: 14308134 | Nº DO CARTÃO DE POSTAGEM: 0069743738
FILIAL DA CONTRATANTE RESPONSÁVEL PELA POSTAGEM: PRODESP - Rua Agueda Gonçalves, 240 - Taboão da Serra - SP | CNPJ / MF DA FILIAL DA CONTRATANTE: 62.577.929/0001-35
DR DE POSTAGEM: 72 | UNIDADE DE POSTAGEM: CTCE Santo Amaro/GCCAP | CÓDIGO STO ou MCU: 00433562

DESCONTO:
94 - CÓD 2D OBJ AUTOMAT COM CEPNET: Sim / Não
CORREIOS- CARIMBO / ASSINATURA / MATRÍCULA
VALIDAÇÃO DOS PRÉ-REQUISITOS E DESCONTO
FAC
S / DESCONTOS
FABIO BARBOSA ALVES
Matr. 8011211-0

PRÉ-REQUISITOS:
-CEP/ENDEREÇO COMPLETO E CORRETO: Sim / Não
-PLANO DE TRIAGEM / BLOCAGEM: / Sim Não
-CHANCELA DE FRANQUEAMENTO: / Sim Não
-CÓDIGO CIF: / Sim Não
-RPE E LP: / Sim Não
-CEPNET EM OBJETO AUTOMATIZÁVEL: / Sim Não
-CARGA UNITIZADA: / Sim Não

CÓD.SERVIÇO / DESCRIÇÃO	CÓD.SERVIÇO / DESCRIÇÃO	CÓD.SERVIÇO / DESCRIÇÃO
8201-5 FAC SIMPLES LOCAL	8202-3 FAC SIMPLES ESTADUAL	8203-1 FAC SIMPLES NACIONAL

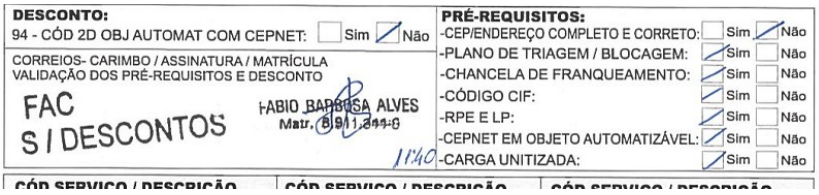
Tanto a questão é relevante, que o Juízo, a fls. 49, requisitou informações ao DER. Este, por sua vez, apresentou singela petição juntando documentos (fls. 54 e seguintes), <u>sem tecer qualquer explicação que afastasse a dúvida levantada pelos autores.</u>

Compulsando os documentos juntados, não se tem a necessária certeza de que a notificação da autuação foi efetivamente remetida ao endereço do autor.

Apresentadas as contestações, mais uma vez, nenhuma palavra sobre a questão. Os réus limitam-se a tecer considerações sobre questões jurídicas referentes ao processo administrativo, sem analisar concretamente o caso dos autores.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NEMERCIO RODRIGUES MARQUES, liberado nos autos em 08/11/2022 às 13:24 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sgcr/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001459-51.2020.8.26.0153 e código 38D8620.

O documento questionado pelos autores foi juntado novamente, desta vez pelo Detran, a fls. 136. Embora no Detran não tenha esclarecido, ao que parece, trata-se do comprovante de (suposta) postagem da notificação da autuação de infração de trânsito (ver fls. 135), justamente aquele que o autor nega ter recebido. E, no documento de fls. 136, consta assinalado que o "pré-requisito" CEP/ENDEREÇO COMPLETO E CORRETO **não** está presente:



DESCONTO:			PRÉ-REQUISITOS:		
94 - CÓD 2D OBJ AUTOMAT COM CEPNET:	Sim	Não	-CEP/ENDEREÇO COMPLETO E CORRETO:	Sim	Não
CORREIOS- CARIMBO / ASSINATURA / MATRÍCULA VALIDAÇÃO DOS PRÉ-REQUISITOS E DESCONTO			-PLANO DE TRIAGEM / BLOCAGEM:	Sim	Não
FAC S / DESCONTOS	FABIO BARBOSA ALVES Matr. 8.911.211-0		-CHANCELA DE FRANQUEAMENTO:	Sim	Não
			-CÓDIGO CIF:	Sim	Não
			-RPE E LP:	Sim	Não
			-CEPNET EM OBJETO AUTOMATIZÁVEL:	Sim	Não
		1140	-CARGA UNITIZADA:	Sim	Não

Respeitosamente, a dúvida do autor é absolutamente pertinente e deveria ter sido esclarecida pelos réus. Mas, como visto, nenhuma palavra foi dita.

Com isso, tem-se que os réus não se desincumbiram de provar a higidez do processo administrativo. O ônus da prova, no caso, era dos réus (art. 373, II, do Código de Processo Civil).

Vale enfatizar que a presunção de legalidade do ato administrativo existe, mas é relativa, e, no caso concreto, a parte autora levantou importante questionamento, que não foi esclarecido pelos réus.

Assim, impõe-se o decreto de anulação do AIT 1C893331-6 e seus atos subsequentes, inclusive o PA n. 04/2020.

Pelo meu voto, **DOU PROVIMENTO** ao recurso dos autores.

Não há sucumbência (art. 55 da Lei 9.099/95).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NEMERCIO RODRIGUES MARQUES, liberado nos autos em 08/11/2022 às 13:24 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sgcr/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001459-51.2020.8.26.0153 e código 38D8620.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Colégio Recursal - Ribeirão Preto
Rua: Luiz Barizon, 95, Jardim Nova Aliança Sul, Ribeirão Preto-SP

Processo nº: 1001459-51.2020.8.26.0153

NEMÉRCIO RODRIGUES MARQUES

Relator

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NEMERCIO RODRIGUES MARQUES, liberado nos autos em 08/11/2022 às 13:24 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sgcr/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001459-51.2020.8.26.0153 e código 38D8620.